

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Departement Miljö- och energidepartementet
Utfärdad 1998-06-25
Ändring införd SFS 1998:899 i lydelse enligt SFS 2018:2106
[Jämför med tidigare lydelse](#) ▼
Ikraft 1999-01-01
Upphäver [Miljöskyddsförordning \(1989:364\)](#)
[Hälsoskyddsförordning \(1983:616\)](#)
Källa [Regeringskansliets rättsdatabaser](#)
Senast hämtad 2019-04-04
Övrigt Rättelseblad 2001:513 och 2006:845 har iakttagits.

Kommentar

[An unofficial translation is available from FAO](#)

[Meddelat med bemyndigande i denna författning](#)

1

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt [9 kap.miljöbalken](#).

2 § Har upphävts genom förordning (2013:262).

3 § Med [den kommunala nämnden](#) avses i denna förordning den kommunala nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

3 a § Med [miljörapport](#) avses i denna förordning en miljörapport enligt [26 kap. 20 § första stycket miljöbalken](#) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av [26 kap. 20 § andra eller tredje stycket miljöbalken](#). [Förordning \(2010:953\)](#).

4 § Om det i ett mål eller ärende enligt [9 kap.miljöbalken](#) är fråga om tillstånd till en miljöfarlig verksamhet vars tillåtlighet enligt Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten bör prövas av regeringen enligt [17 kap. 3 § miljöbalken](#), ska verket eller myndigheten i god tid innan målet sätts ut till huvudförhandling eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. [Förordning \(2011:625\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

Tillståndsprovning av miljöfarlig verksamhet

Obligatorisk provning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

5 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt [miljöbalken](#) anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten. [Förordning \(2013:262\)](#).

Rättsfall

4

MÖD 2002:34:Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en mottagningsstation för perättiksyra i drift innan bolaget erhållit tillstånd för stationen. Miljööverdomstolen fann att mottagningsstationen var så konkret beskriven i bolagets ansökan till Koncessionsnämnden att den fick anses ha prövats genom nämndens beslut och således omfattades av gällande tillstånd. Det var således fel av tillsynsmyndigheten att förelägga bolaget att ansöka om tillstånd och förbjuda bolaget att ta stationen i bruk. Vidare förelåg det inte heller skyldighet för bolaget att ansöka om ett nytt tillstånd enligt Sevesolagen då bolagets verksamhet utgjorde tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och inte omfattades av Sevesolagens särskilda tillståndsplikt. Uppförandet av mottagningsstationen krävde således inte tillstånd enligt vare sig Sevesolagen eller miljöbalken varför underinstansernas avgöranden upphävdes.

MÖD 2002:9:Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk----- Ansökan om tillstånd till utökad produktion - även en sådan som är begränsad till 5 % (från 780 000 till 820 000 ton papper) - har ansetts kräva fullständig provning av hela verksamheten. Miljööverdomstolen uttalade att huvudprincipen vid provning av en ökning av en tidigare tillståndsgiven produktion bör vara att en samlad provning ska göras av hela verksamheten. Detta bör inte utesluta att en mindre produktionsökning under en begränsad tid kan prövas för sig även om miljöbalken inte innehåller några särskilda bestämmelser om hur en begränsad provning skall gå till.

MÖD 2002:8:Avvisad ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk -----Ansökan om tillstånd till utökad produktion - även begränsad sådan (från 160 000 ton papper till 175 000 ton) - har ansetts kräva fullständig provning av hela verksamheten.

MÖD 2011:7:Förbud mot att införa och kompostera avfall ----- Ett bolag anmälde införandet av några nya avfallsslag till sin behandlingsanläggning. Länsstyrelsen förbjöd införandet då avfallsslagen inte rymdes inom det tidigare givna tillståndet till

verksamheten. Miljööverdomstolen upphävde länsstyrelsens beslut och fann att de nya avfallsslagen kunde godtas som en anmälan om en mindre ändring av verksamheten.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

14

6 § En verksamhet eller åtgärd som beskrivs under rubriken "Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som ska tillståndsprövas enligt [9 kap. 6 § miljöbalken](#)" i avdelning 4 i bilagan får inte bedrivas utan ett sådant tillstånd som avses i [9 kap. 6 § miljöbalken](#). Om verksamheten eller åtgärden också är tillståndspliktig enligt [miljöprövningsförfordningen \(2013:251\)](#), gäller det som i den förfordningen sägs om prövningen också i fråga om tillstånd för hantering av de farliga ämnena. Om verksamheten eller åtgärden inte är tillståndspliktig enligt [miljöprövningsförfordningen](#), ska frågan om tillstånd för hantering av de farliga ämnena prövas av länsstyrelsen. [Förfordning \(2013:262\)](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

2

[25 § 1 st 2 p](#)

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförfordning \(2013:251\)](#)

6 a § Har upphävts genom förfordning (2013:262).

6 b § En länsstyrelse får lämna över ett tillståndsärende till en annan länsstyrelse, om

det vid den andra länsstyrelsen förekommer eller har förekommit ett tillståndsärende som har ett nära samband med det förstnämnda ärendet,
överlämnandet sker för gemensam handläggning eller för att det är lämpligt att den länsstyrelse som har prövat ett tidigare ärende också prövar det nya ärendet, och
överlämnandet kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part. [Förfordning \(2008:690\)](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

2

[övg. best. SFS 2008:690 7 p](#)

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförfordning \(2013:251\)](#)

Prövning i andra fall

7 § En sådan ansökan om tillstånd som avses i [9 kap. 6 a](#) eller [6 b § miljöbalken](#) ska prövas av länsstyrelsen. Om verksamheten omfattas av [17 kap. 1 § miljöbalken](#), ska ansökan i stället prövas av mark- och miljödomstol. [Förfordning \(2013:262\)](#).

[Rättsfall](#)

2

MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning----- Länsstyrelsen meddelade täkttillstånd och i detta reglerades även vissa kringverksamheter (återvinning av asfalt och betong samt tillverkning av anläggningsjord). Miljödomstolen upphävde beslutet beträffande kringverksamheterna och återförvisade målet till länsstyrelsen för prövning i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). Miljööverdomstolen ansåg att i den del ansökan avsåg kringverksamheter skulle den betraktas som en frivillig ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Enligt förfordningen (1997:1228) med länsstyrelseinstruktion skall en sådan ansökan prövas av MPD, varför återförvisningsbeslutet fastställdes.

MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket hade ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för avledning och bortledning av grundvatten i samband med tunneldrivning. Miljödomstolen meddelade villkor dels för avledandet, dels för utsläppet av blandat process- och grundvatten i recipienten. Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg däremot att tillståndsprövningen endast kunde omfatta själva vattenverksamheten, dvs. bortledandet av grundvatten. Domstolen fann nämligen att förutsättningar saknades att utan ansökan från Banverket pröva den miljöfarliga verksamheten som tunneldrivningen utgjorde eller de utsläpp och olägenheter som tunneldrivningen skulle kunna förorsaka. Den miljöfarliga verksamheten fick i istället regleras med stöd av bestämmelserna om tillsyn i 26 kap. miljöbalken. Miljööverdomstolen upphävde därför utsläppsvillkoren för avloppsvatten.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

Tid för omprövning av tillståndsbeslut

8 § Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, inom sina ansvarsområden, meddela sådana föreskrifter som avses i [24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken](#). [Förfordning \(2015:237\)](#).

Förfarandet

9 § Ett exemplar av handlingarna i ett ärende om tillstånd som ska avgöras av länsstyrelsen ska skickas till det ställe där handlingarna ska hållas tillgängliga. Ett meddelande om ansökan ska skickas till den kommunala nämnden samt till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt [24 kap. 11 § miljöbalken](#) på eget initiativ ta upp frågan om omprövning av ett tillståndsbeslut, ska länsstyrelsen informera den kommunala nämnden om beslutet. [Förordning \(2018:2106\)](#).

10 § När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet ska besked om tid och plats för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt underrättas.

Motsvarande skyldighet för mark- och miljödomstolen framgår av [22 kap. miljöbalken](#). [Förordning \(2015:237\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[25 § 1 st 2 p](#)

11 § Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som avses i [9 kap. 6, 6 a eller 6 b § miljöbalken](#) ska skicka domen eller beslutet till

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den kommunala nämnden, Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som beskrivs i [2 kap. miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#), och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om domen eller beslutet rör en verksamhet som omfattas av lagen ([1999:381](#)) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet skickas också till den myndigheten. [Förordning \(2016:1193\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

2

[1 kap. 29 § Industriutsläppsförordning \(2013:250\)](#)
[107 § Förordning \(2013:253\) om förbränning av avfall](#)

Särskilda bestämmelser om utsläpp

11 a § För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten eller grundvatten som är tillståndspliktiga enligt avdelning 4 i bilagan eller enligt [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#), ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt ta hänsyn till om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan. [Förordning \(2013:262\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

11 b § När ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehåller villkor om begränsningsvärde för utsläpp, ska med ett sådant begränsningsvärde avses den mängd, koncentration eller nivå på utsläppet som inte får överskridas eller underskridas under en eller flera angivna tidsperioder eller på annat sätt som närmare anges i tillståndet. Värdet ska normalt avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. [Förordning \(2013:262\)](#).

Rättsfall

3

MÖD 2009:50: Tillstånd till nuvarande och utökad tillverkning av sulfatmassa och papper m.m., nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel ----- Bolaget hade av miljödomstolen ålagts utsläppsvillkor avseende processvavel till luft som i praktiken innebar ett krav på installation av ett s.k. svaggassystem. Miljööverdomstolen delade miljödomstolens bedömning att ett sådant villkor inte var orimligt. Beträffande villkorets utformning bedömde Miljööverdomstolen att det p g a mätningssvårigheter inte var lämpligt att utforma villkoret med angivande av ett begränsningsvärde. Villkoret uttrycktes i stället som ett krav på reningsutrustning samt årliga mätningar. Med hänsyn till bolagets andra nära förestående miljöinvesteringar fastställdes tidpunkten för villkorets ikraftträdande till fyra år framåt i tiden.

MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra Cell fick av miljödomstolen tillstånd att utöka produktionen till 560 000 årtons massa samt att börja utvinna lignin ur svartlut. Tillåtna totala utsläpp till Pukaviksbukten i Östersjön avseende TOC, total- fosfor och total-kväve hade bestämts genom en kombination av gränsvärden och riktvärden och bolaget hade ålagts krav på biologisk rening av avloppsvattnet. Miljööverdomstolen konstaterade att begreppen riktvärde och gränsvärde numera hade utmönstrats till förmån för ett begränsningsvärde vars definition och materiella innehåll bestäms i det enskilda fallet. Bolaget hade anmodats att till Miljööverdomstolen ge in synpunkter på hur de av bolaget överklagade utsläppsvillkoren skulle kunna formuleras med beaktande av denna nya praxis, men inte ingivit några sådana synpunkter. Miljööverdomstolen konstaterade att det därför saknades underlag för att bestämma de slutliga villkoren i enlighet med hur de numera borde utformas och sköt därför upp frågan om hur kravnivån skulle uttryckas genom begränsningsvärden i villkor. Vidare ansåg Miljööverdomstolen att det inte fanns anledning att binda bolaget vid en viss teknik för att nå begränsningskraven genom krav på biologisk rening av avloppsvattnet varför detta villkor upphävdes. Miljööverdomstolen beslutade även att villkor beträffande

kemikaliehanteringen skulle meddelas i enlighet med 22 kap. 25 § första stycket 7 miljöbalken eftersom bolaget hade en omfattande kemikaliehantering.

MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft av processvavel --- -- Bolaget hade av miljödomstolen ålagts utsläppsvillkor avseende processvavel till luft som i praktiken innebar ett krav på installation av ett s.k. svaggassystem. Miljööverdomstolen delade bolagets bedömning att installation av ett svaggassystem i befintlig anläggning till en beräknad kostnad på 150 miljoner kr inte var rimligt. Bolaget hade även ansökt om tillstånd för anläggande av en ny sodapanna som skulle ersätta de två befintliga sodapannorna och kostnaden för ett komplett svaggassystem i samband med denna nya panna uppgick till 75 miljoner kr. Miljööverdomstolen bedömde att denna kostnad inte var orimlig. Beträffande villkorets utformning bedömde Miljööverdomstolen att det p.g.a. mätningssvårigheter inte var lämpligt att utforma villkoret med angivande av ett begränsningsvärde. Villkoret uttrycktes i stället som ett krav på reningsutrustning samt årliga mätningar. Eftersom investeringarna krävde en lång genomförandetid fastställdes tidpunkten för villkorets ikraftträdande till fyra år framåt i tiden.

Lagrumshänvisningar hit

1

Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m.

12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Rättsfall

5

MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning ---- Miljönämnden hade vägrat tillstånd till uppförandet av en enskild avloppsanläggning med hänvisning till att avståndet till den skyddsvärda sjön Sommen var mindre än de 50 meter som kommunen normalt tillämpade som riktlinje. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen. Miljööverdomstolen uttalade att den riktlinje som kommunen tillämpade skulle ställas mot övriga beaktansvärda faktorer i målet bl.a. att det var fråga om nyanläggning av en avloppsanläggning för toalettavlopp och att det fanns en beaktansvärd risk för förorening av Sommen. Eftersom de kostnader som var förenade med en alternativ lösning på avloppsfrågan inte ansågs vara orimliga fastställdes miljönämndens förbud.

MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten ---- Ägare till fritidshus på ofri grund förbjöds släppa ut avloppsvatten från bristfällig enskild avloppsanläggning. Han ansågs ansvarig oavsett äganderätt eller annan rättighet till den mark där anläggningen är placerad.

MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i en samfällighetsförening i Lerums kommun ---- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade en samfällighetsförening vid vite att komma in med förslag på hur föreningens avloppsanläggning skulle förbättras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Föreningen överklagade till länsstyrelsen som upphävde föreläggandet. Länsstyrelsen ansåg att möjligheten enligt 26 kap. 19 § miljöbalken (MB) att förelägga en verksamhetsutövare att lämna förslag på förbättrande åtgärder avsåg förbättringar av egenkontrollen, inte av verksamheten som sådan. Enligt länsstyrelsen kunde en tillsynsmyndighet inte heller med stöd av 26 kap. 22 § MB kräva att verksamhetsutövaren skulle redovisa förslag till lösningar. Länsstyrelsen ansåg att det är myndighetens sak att föreskriva vilka åtgärder som behövs för att tillåtlighetsreglerna skall vara uppfyllda. Miljödomstolen delade länsstyrelsens bedömning. Även Miljööverdomstolen (MÖD) delade bedömningen att 26 kap. 19 § tredje stycket och 22 § första stycket MB inte gav stöd för föreläggandet. MÖD ansåg inte heller att det med stöd av kunskapskravet i 2 kap. 2 § MB kunde krävas att föreningen enligt 26 kap. 9 § samma lag skulle redovisa förslag på åtgärder för att förbättra reningseffekten. Kunskapskravet är nämligen så allmänt att det inte tar över de krav från rättssäkerhetssynpunkt som måste ställas på utformningen av ett tillsynsföreläggande. Av ett sådant föreläggande bör klart framgå vad adressaten har att iakttä och det är tillsynsmyndighetens sak att precisera detta. MÖD avlog därför överklagandet.

MÖD 2004:67: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i Östhammars kommun ---- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade en fastighetsägare att inkomma med förslag till lösning avseende behandling av avloppsvatten från avloppsanläggning med vattentoalett och viss senare dag färdigställa avloppsanläggningen så att den uppfyller kraven 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen och miljödomstolen, som inte gjorde annan ändring av föreläggandet än att skjuta fram tidpunkterna. Fastighetsägaren överklagade till Miljööverdomstolen (MÖD) och yrkade att föreläggandet skulle undanröjas. MÖD ansåg att den aktuella avloppsanläggningen behövde åtgärdas men hade synpunkter på utformningen av själva föreläggandet. I den delen ansåg MÖD att det i miljöbalken inte fanns några föreskrifter som gav uttryckligt stöd för att ålägga någon att till nämnden inkomma med "förslag till lösning" av avloppsvattenfrågan. MÖD ifrågasatte om ett sådant föreläggande är lämpligt och ändamålsenligt när det som i detta fall riktas mot en privatperson. Enligt MÖD borde ett föreläggande utformas så att adressaten får ett tydligare besked om vad han skall göra för att efterkomma förbudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. MÖD ansåg att föreläggandet inte motsvarade de krav som av rättssäkerhetsskäl måste ställas på en förpliktelse av det slag som i målet var aktuellt. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om föreläggandet undanröjdes och målet återförvisades till nämnden för förnyat övervägande rörande utformningen av ett nytt föreläggande.

MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning ---- En sluten tank hade installerats för allt avloppsvatten (WC, bad, disk och tvätt) utan tillstånd. Efter ansökan om tillstånd medgav miljö- och hälsoskyddsnämnden ett temporärt tillstånd att under ett år bruka det befintliga avloppet samt förelades sökanden att inom samma tid ha installerat en avloppsanläggning som kunde godkännas av nämnden. Föreläggandet i den senare delen upphävdes av länsstyrelsen. Sökanden överklagade och yrkade permanent tillstånd till sluten tank. Miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning att ett permanent tillstånd till sluten tank inte borde meddelas. Det tidsbegränsade tillståndet förlängdes för att ge sökanden en möjlighet att finna en ny lösning på avloppsfrågan.

13 § Det krävs tillstånd för att

inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

- Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som avses i [första stycket](#).
- En ansökan om tillstånd enligt [första stycket](#) ska prövas av den kommunala nämnden. Ansökan prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i de fall inspektören har tillsyn över anläggningen.
- En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i [andra stycket](#). Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljö. [Förordning \(2017:793\)](#).

Rättsfall

12

MÖD 2006:27: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Kommunen hade avslagit en ansökan om att få installera en avloppsanläggning med avledande av avloppet inklusive WC till en sluten tank. Efter överklagande lämnade miljödomstolen tillstånd. Miljööverdomstolen (MÖD) upphävde domen och fastställde kommunens beslut. MÖD uttalade att vid prövning av installation av vattentoalett bör förhållandena inom det större område i vilket fastigheten ingår läggas till grund för prövningen och inte de specifika förhållandena på fastigheten och anläggningens tekniska utformning. Följden av en generell tillståndsgivning inom det givna området måste beaktas. Att transportera avloppsvatten i slutna tankar sju mil till en behandlingsanläggning är inte en miljömässigt långsiktigt hållbar avlopps lösning. Fastighetsägarna inom fritidshusområdet bör i avvaktan på en gemensam avloppsanläggning använda mer miljöanpassade avlopps lösningar än vattentoalett med sluten tank.

MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade vägrat tillstånd till uppförandet av en enskild avloppsanläggning med hänvisning till att avståndet till den skyddsvärda sjön Sommen var mindre än de 50 meter som kommunen normalt tillämpade som riktlinje. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen. Miljööverdomstolen uttalade att den riktlinje som kommunen tillämpade skulle ställas mot övriga beaktansvärda faktorer i målet bl.a. att det var fråga om nyanläggning av en avloppsanläggning för toalettavlopp och att det fanns en beaktansvärd risk för förorening av Sommen. Eftersom de kostnader som var förenade med en alternativ lösning på avloppsfrågan inte ansågs vara orimliga fastställdes miljönämndens förbud.

MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från en avloppsanläggning med en installerad vattentoalett var inte förenligt med miljöbalkens krav på en hållbar utveckling och det nationella miljömålet "Ingen övergödning". Därvid beaktades vad som skulle bli följden av en generell tillståndsgivning till liknande vattentoaletter på fastigheter belägna i skärgårdsområden med utsläpp till Östersjön. Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde med hänsyn till alla svenska skärgårdsområden i Östersjön att det på några decenniers sikt kunde röra sig om ett mycket stort antal fastigheter. De sammanlagda utsläppen från dessa tänkta fastigheter låg till grund för bedömningen. MÖD ansåg att den valda lösningen inte var tillräckligt robust för att långsiktigt garantera en tillfredställande reduktion av närsalter. Toalettfrågan borde lösas med någon form av torttoalett. MÖD fastställde den lokala nämndens beslut, varigenom ansökan om installation av vattenspolande toalett avslagits. En ledamot var skiljaktig.

MÖD 2017:52: Tillstånd till enskilt avlopp ----- Med ändring av underinstansernas avgöranden har MÖD förklarat en CE-märkt enskild avloppsanläggning för BDT- och WC-vatten som uppfyller kraven på hög skyddsnivå tillåtlig. MÖD har vid avgörandet beaktat följden av generell tillståndsgivning och ansett att om villkor på gällande serviceavtal ställs upp är anläggningen tillräckligt robust för att erbjuda tillräcklig rening (biokemisk syreförbrukning, fosfor och kväve) och därför anses tillåtlig i den aktuella recipienten.

MÖD 2010:26: Tidsbegränsning av tillstånd till enskild avloppsanläggning ----- Miljö- och Byggnämnden beviljade tillstånd till BDT-avlopp kopplat till slamavskiljare och markinfiltration på en fritidsfastighet. Miljööverdomstolen upphävde tidsbegränsningen av tillståndet och konstaterade att anläggningen var avsedd för ett enfamiljshushåll och att tillståndet var villkorat med att en ur miljöskyddssynpunkt lämplig anordning skulle installeras. Därmed fanns inga starka miljöskäl som talade för en tidsbegränsning. Sammantaget saknades behov av att tidsbegränsa tillståndet.

MÖD 2003:134: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning----- Frågan i målet gällde om rättskraftregeln 24 kap. 1 § miljöbalken utgjorde hinder för tillståndsmyndigheten att meddela förbud mot utsläpp från en enskild avloppsanordning som år 1984 fått tillstånd enligt hälsoskyddslagen. Miljööverdomstolen fann att rättskraftregeln inte utgjorde hinder och delade också underinstansernas bedömning att det var motiverat att meddela förbud mot utsläpp.

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena på platsen var otillräcklig för att bedöma omgivningspåverkan.

MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte om tillstånd till enskild avloppsanläggning med sluten tank inom ett bostadsområde som planerades att i framtiden anslutas till kommunal va- anläggning. Miljööverdomstolen (MÖD) noterade att det ibland kan finnas skäl att i avvaktan på anslutning till det kommunala avlopps nätet ge ett tidsbegränsat tillstånd till en sluten tank. Att den tilltänkta anläggningen skulle användas för en planerad nybyggnation talade mot att ge ett tidsbegränsat tillstånd. Dessutom skulle en nybyggnation med vattentoalett komma att kräva ett uttag ur redan den hårt belastade grundvattentillgången. MÖD fann att det inte kunde anses oskäligt att klagandena fick invänta den planerade va- anläggningen.

MÖD 2013:27: Miljöstraffsavgift ----- En fastighetsägares flytt av en wc-tank till ny plats på fastigheten har varit att jämställa med inrättande av en ny avloppsanordning och därmed tillståndspliktig. Vid bedömningen har beaktats att frågan om anordningens lokalisering är en viktig del av prövningen och att tillståndet för den befintliga tanken inte kunde anses omfatta den ändrade lokaliseringen. Då något tillstånd inte söktes innan åtgärden utfördes har det funnits grund för att ta ut miljöstraffsavgift.

MÖD 2009:21: Miljöstraffsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljöstraffsavgifter för överträdelserna att utan tillstånd respektive anmälan ha inrättat avloppsanordningar, har inte ansetts föreligga trots att vitesföreläggande i fråga om förbuden beslutats. Besluten om viten och miljöstraffsavgifter fattades av den kommunala nämnden samma dag.

MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan om tillstånd till installation av toalett med vattenspolning av fekalier. Lokaliseringen av infiltrationsanläggningen ansågs mindre lämplig med hänsyn till risken för förorening av en närbelägen (55 - 66 m) dricksvattentäkt. Nämnden ansåg att en geohydrologisk undersökning borde ha utförts för att klargöra eventuella sprickor i berggrunden. Miljödomstolen lämnade sökanden tillstånd varvid den kommunala nämnden överklagade. Miljööverdomstolen (MÖD) uttalade att kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken (MB) och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3 § MB inte fick tillämpas så att orimliga krav enligt 2 kap. 7 § MB ställs på verksamhetsutövaren. Eftersom vattentäkten låg uppströms infiltrationsanläggningen och nämnden inte pekade på några faktiska förhållanden som gav anledning att befara att vattentäkten skulle kunna komma att förorenas fann MÖD att risken för att infiltrationsanläggningen skulle komma att påverka vattentäkten var så liten att det inte var rimligt att kräva en kostsam utredning om eventuell sprickbildning i berggrunden. En av ledamöterna var av skiljaktig mening.

MÖD 2002:21: Tillstånd till enskilt avlopp-----En fastighetsägare hade fått tillstånd av miljönämnden till en avloppsanläggning som bestod av ett s.k. minireningsverk kompletterat med en infiltrationsbädd. Efter överklagande av grannarna som fruktade att deras brunnar skulle bli förorenade upphävde miljödomstolen tillståndet. Fastighetsägaren och miljönämnden klagade till

Miljööverdomstolen (MÖD). Domstolen uttalade att vid bedömningen av tillåtligheten av en miljöfarlig verksamhet skall redan risken för olägenheter beaktas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Verksamhetsutövarens utredningsskyldighet är långtgående. När det sedan gällde den konkreta bedömningen i målet delade MÖD miljödomstolens uppfattning att det inte kunde uteslutas att avloppsvatten från anläggningen kunde påverka brunnarna på de angränsande fastigheterna. Domstolen pekade på att det, trots omfattande utredning av parterna, kvarstod osäkerhet i fråga om markförhållandena på platsen.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

7

14 § Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra sådana avloppsanordningar som avses i [13 §](#), om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

[20 §](#)

15 § Bestämmelserna i [13 § första](#) och [andra styckena](#) ska inte tillämpas på en avloppsanordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt [miljöprövningsförfordningen \(2013:251\)](#) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. [Förfordning \(2013:769\)](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

[25 § 1 st 2 p](#)

16 § Ledningarna för en avloppsanordning som avses i [13 §](#) skall vara slutna, om inte den kommunala nämnden medger något annat.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

[20 §](#)

17 § Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Första stycket ska inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd eller anmälan enligt [miljöprövningsförfordningen \(2013:251\)](#). [Förfordning \(2013:262\)](#).

[Rättsfall](#)

3

MÖD 2011:37: Miljösanktionsavgift ----- Borring av ett nytt brunnshål för bergvärme är en sådan väsentlig del av inrättandet av en värmepumpsanläggning att åtgärden är att jämställa med en nyanläggning. Det var därför korrekt av tillsynsmyndigheten att ta ut en miljösanktionsavgift för fastighetsägarens underlåtenhet att anmäla åtgärden.

RH 2003:46: Fastighetsägare har färdigställt och tagit i bruk en värmepumpsanläggning utan att dessförinnan ha anmält inrättandet av anläggningen till den kommunala miljönämnden. Fråga om gärningen är att anse som ringa och därför inte skall föranleda ansvar. §

MÖD 2006:21: Ansökan om att anlägga en bergvärmepumpsanläggning ----- En fastighet som låg inom yttre skyddszonen för en kommunal vattentäkt kunde komma att helt eller delvis ligga inom tillströmningsområdet till uttagsbrunnen. Efter att SGU bedömt att en bergvärmepumpsanläggning inte skulle riskera att påverka vattentäkten har en fastighetsägare, med i domen närmare angivna villkor, fått tillstånd till en anläggning som skulle ligga ca 300 m från den kommunala uttagsbrunnen.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

8

18 § I beslut om tillstånd att inrätta en avloppsanordning som avses i [13 §](#) får den kommunala nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden. Detsamma gäller ett beslut om tillstånd att inrätta en värmepumpsanläggning som avses i [17 §](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförfordning \(2013:251\)](#)

19 § Ett tillstånd enligt [13](#) eller [17 §](#) gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

20 § Det som sägs i [13 § tredje stycket](#) och [14](#), [16](#) och [17 §§](#) om anmälan till och medgivande av den kommunala nämnden ska, i de fall försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över inrättningen eller åtgärden, i stället gälla inspektören.

Föreskrifter enligt [17 § första stycket](#) som kommunen har meddelat gäller inte för de inrättningar eller åtgärder som försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över. [Förordning \(2017:793\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

2

[28 § 3 st.](#), [25 § 1 st 2 p](#)

Särskilda bestämmelser för lagring som en del av insamling, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall

20 a § En ansökan om tillstånd till lagring som en del av insamling, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall ska, utöver det som anges i [22 kap. 1 § miljöbalken](#), alltid innehålla

uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att lagra, återvinna eller bortskaffa, uppgifter om varifrån avfallet kommer, och uppgifter om var och på vilket sätt avfallet ska lagras, återvinnas eller bortskaffas. [Förordning \(2016:1193\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

2

[20b §](#)

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

20 b § Tillståndsmyndigheten ska inhämta kommunens yttrande över en sådan ansökan om tillstånd som avses i [20 a §](#).

Om ansökan avser en anläggning som har stor betydelse från nationell synpunkt och rör Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens, Statens jordbruksverks eller Sveriges geologiska undersöknings ansvarsområde, ska tillståndsmyndigheten inhämta yttrande också från den berörda myndigheten. [Förordning \(2013:893\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

Särskilda bestämmelser om täkter

20 c § Tillsynsmyndigheten ska besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

Ett beslut enligt [första stycket](#) får meddelas även om inte hela området har efterbehandlats, om det område som återstår att efterbehandla inte är större än 2 hektar och det på detta område inte bedrivs någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#). Upplag av massor som uppkommit i verksamheten får finnas kvar på området i högst fem år från beslutet. [Förordning \(2018:1458\)](#).

20 d § Om tillsynsmyndigheten får kännedom om att en täktverksamhet som är tillståndspliktig enligt denna förordning bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten, ska myndigheten underrätta Skatteverket om vem som bedriver verksamheten. [Förordning \(2010:953\)](#).

20 e § Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om tillstånd till täkt enligt denna förordning att lägga fram en utredning som belyser behovet av täkten samt en täktplan av den omfattning som behövs.

Om föreläggandet inte följs, får länsstyrelsen avvisa ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta. [Förordning \(2010:953\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

20 f § Om länsstyrelsen överväger att meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt [7 kap. 22 § miljöbalken](#) för ett område som avses med en ansökan om tillstånd till täkt enligt denna förordning, får frågan om tillstånd prövas först när frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts. Länsstyrelsen får dock pröva frågan om tillstånd omedelbart, om det finns särskilda skäl. [Förordning \(2010:953\)](#).

20 g § Den som ger, vägrar, ändrar eller upphäver ett tillstånd till täkt enligt denna förordning ska snarast skicka beslutet till Naturvårdsverket och till kommunen. Beslutet ska skickas också till Havs- och vattenmyndigheten, vägghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten saknar behov av att få information om beslutet. [Förordning \(2011:625\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[1 kap. 9 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

20 h § En ansökan om tillstånd eller anmälan som avser täkt av torv ska, utöver det som följer av [19 kap. 5 § miljöbalken](#), innehålla uppgift om huruvida torven ska användas för att utvinna energi.

Om ansökan avser torv som ska användas för att utvinna energi, ska ansökan innehålla uppgifter om innehåll av ämnen som kan medföra skada på människors hälsa eller miljön. [Förordning \(2016:997\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[20i §](#)

20 i § Tillståndsmyndigheten ska inhämta yttrande från Sveriges geologiska undersökning över en sådan ansökan som avses i [20 h §](#). [Förordning \(2016:997\)](#).

Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

21 § Har upphävts genom förordning (2013:262).

22 § En anmälan som avses i [1 kap. 10](#) eller [11 § miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Anmälan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller kommun som enligt [miljötillsynsförordningen \(2011:13\)](#) utövar den operativa tillsynen över verksamheten eller åtgärden. Anmälan ska dock ges in till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga som prövas av länsstyrelsen. [Förordning \(2013:769\)](#).

Rättsfall

2

MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning----- Länsstyrelsen meddelade täkttillstånd och i detta reglerades även vissa kringverksamheter (återvinning av asfalt och betong samt tillverkning av anläggningsjord). Miljödomstolen upphävde beslutet beträffande kringverksamheterna och återförvisade målet till länsstyrelsen för prövning i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). Miljööverdomstolen ansåg att i den del ansökan avsåg kringverksamheter skulle den betraktas som en frivillig ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Enligt förordningen (1997:1228) med länsstyrelseinstruktion skall en sådan ansökan prövas av MPD, varför återförvisningsbeslutet fastställdes.

MÖD 2014:33: Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att förbjuda viss avverkning. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämnden förbjudit verksamheten med stöd av bl.a. föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Eftersom föreskrifterna omfattades av länsstyrelsens tillsynsansvar ansåg domstolen att nämnden inte varit behörig att besluta om de aktuella förbuden. Mark- och miljööverdomstolen har dock framhållit att bedömningen av prövningsramen bör göras mot bakgrund av miljöbalkens syfte att skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen. Domstolen har vidare funnit att nämnden vid sin prövning bl.a. har att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att förbuden hade kunnat meddelas med stöd av dessa regler. Nämnden var därför inte förhindrad att inom ramen för prövningen av anmälan meddela de aktuella förbuden och mark- och miljödomstolen borde inte ha undanröjt nämndens beslut.

Lagrumshänvisningar hit

1

22 a § Har upphävts genom förordning (2008:690).

23 § Om tillstånd enligt [9 kap. 6 § miljöbalken](#) söks till en verksamhet eller åtgärd som avses i [1 kap. 3 § miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) behöver anmälan inte göras. [Förordning \(2013:262\)](#).

24 § Om det finns särskilda skäl, får den kommunala nämnden överlämna anmälningsärendet till länsstyrelsen. [Förordning \(2013:262\)](#).

Rättsfall

1

MÖD 2008:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Ett återvinningsföretag, vars pågående verksamhet inte var tillståndspliktig, förelades i ett tillsynsärende att vid vite ansöka om tillstånd. Miljödomstolen, dit grannar klagat med yrkande om förbud mot verksamheten, fann att lokaliseringen var olämplig och förbjöd verksamheten. Miljööverdomstolen ansåg att det inte var lämpligt att grunda ett förbud på osäkerhet om verkningarna av viss miljöfarlig verksamhet, när det fanns

möjlighet att i en tillståndsprövning utreda förhållandena. Miljödomstolens domslut upphävdes och föreläggandet om att ansöka om tillstånd fastställdes.

Lagrumshänvisningar hit

1

24 a § Ny beteckning 26 a § genom förordning (2008:690).

24 b § Har upphävts genom förordning (2008:690).

25 § En anmälan som avses i [9 kap. 6 § miljöbalken](#) ska innehålla

de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter, och de uppgifter som anges i [8 §](#) och [9 § 1 miljöbedömningsförordningen \(2017:966\)](#), om anmälan avser en verksamhet eller åtgärd enligt [2 kap. 3](#) eller [4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27 eller 28 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 12 kap. 40, 41, 46 eller 47 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 4, 5, 8 eller 20 §, 15 kap. 10 §, 16 kap. 3 eller 10 §, 18 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 15 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 4 §, 29 kap. 17, 31, 33 eller 37 § eller 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen \(2013:251\). \[Förordning \\(2017:972\\)\]\(#\).](#)

Lagrumshänvisningar hit

4

[25d §, 25c §, 28 § 3 st, 25a §](#)

25 a § En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i [25 §](#), innehålla

ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,
en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse,
en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten,
en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i [3, 4 och 7 kap. miljöbalken](#),
en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,
en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,
en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,
en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet,
en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och
en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. [Förordning \(2013:262\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[25b § 1 st 1 p](#)

25 b § Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk

får medge undantag från kraven i [25 a §](#), om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett ärende enligt [plan- och bygglagen \(2010:900\)](#) som avser samma vindkraftverk. [Förordning \(2011:368\)](#).

25 c § En anmälan som avser en anläggning där en kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt [3 § lagen \(2014:268\)](#) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, ska utöver det som anges i [25 §](#) innehålla

en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts enligt den lagen, och beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag. [Förordning \(2014:355\)](#).

25 d § En anmälan som avser en verksamhet med behandling av avfall ska utöver det som anges i [25 §](#) innehålla

uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,

förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter, förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling. [Förordning \(2018:2005\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[övg. best. SFS 2018:2005 2 p](#)

25 e § En anmälan som avses i [9 kap. 6 § miljöbalken](#) ska ges in i tre exemplar, om den avser en verksamhet eller åtgärd som enligt [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) omfattas av "tillståndsplikt A", och i två exemplar i övriga fall. [Förordning \(2018:2005\)](#).

25 f § När en anmälan som avses i [9 kap. 6 § miljöbalken](#) har getts in ska

den kommunala nämnden genast skicka ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen, om anmälan har getts in till nämnden, och länsstyrelsen genast skicka ett exemplar av handlingarna till den kommunala nämnden, om anmälan har getts in till länsstyrelsen.

Om anmälan avser en verksamhet som enligt [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) omfattas av "tillståndsplikt A", ska nämnden eller länsstyrelsen också skicka ett exemplar av anmälan till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. [Förordning \(2018:2005\)](#).

26 § De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan.

26 a § I fråga om en verksamhet eller åtgärd som anges i [25 § 2](#) ska den myndighet som handlägger anmälan

pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas, vid prövningen ta hänsyn till de omständigheter som anges i [10–13 §§ miljöbedömningsförordningen \(2017:966\)](#), och förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, om myndigheten finner att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. [Förordning \(2017:972\)](#).

27 § När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt [miljöbalken](#) eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt [9 kap. 6 a § miljöbalken](#).

Om ärendet avser en verksamhet med återvinning eller bortskaffande av avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd, ska myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

typer och mängder av avfall som får behandlas, metoder för att behandla avfall som får användas, tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen ifråga, skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter, åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Om sådana åtgärder inte beslutas, ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. [Förordning \(2018:2005\)](#).

Rättsfall

5

MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmält till miljö- och byggnadsnämnden att han ville förändra sin smågrisproduktion beslutade nämnden att förelägga honom att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Grannar överklagade beslutet. Länsstyrelsen ändrade miljö- och byggnadsnämndens beslut endast på så sätt att föreläggandet kompletterades med ytterligare skyddsföreskrifter och försiktighetsmått. Grannar överklagade även detta beslut. Miljödomstolen fann att det förelåg en stor risk för att olägenheterna vid avsedd utökning av djurhållningen, även vid skäliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått, skulle få en sådan omfattning att de inte borde tålas och att det borde gå att hitta en bättre plats utan orimliga merkostnader. Verksamhetsutövaren förbjöds därför att utöka djurantalet på fastigheten vid vite. Han överklagade till Miljööverdomstolen (MÖD) och gav in kompletterande utredning. MÖD fann att den utvidgade verksamheten inte skulle ge anledning att befara större luktproblem vid omgivande bostadshus än dem, som orsakades av den redan tidigare bedrivna svinuppfödningen. Det fanns därför inte anledning att förbjuda den.

MÖD 2008:2: Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- Efter att ha anlagt en bilttestbana uppstod grusmassor som verksamhetsutövaren önskade använda för egen del eller sälja. En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (MB) ingavs till länsstyrelsen, som dock fann att bestämmelserna om samråd inte var tillämpliga då det var frågan om täktverksamhet som fordrade tillstånd. Länsstyrelsen avvisade anmälan, vilket beslut stod fast efter miljödomstolens prövning. Miljööverdomstolen fann att materialet inte uppkommit vid täktverksamhet och att ett utnyttjande av materialet inte är en åtgärd som innebär en ändring av

naturmiljön och som skall bli föremål för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen borde inte ha avvisat anmälan utan bedömt om uppgifterna i den skulle föranleda någon åtgärd. Målet återförvisades till Ist.

MÖD 2005:53:Försiktighetsmått vid spridning av gödsel-----En lantbrukare förelades av miljö- och byggnadsnämnden att vidta försiktighetsåtgärder vid gödselspridning, bl.a. att spridning av stallgödsel inte fick ske närmare boningshus eller vattentäkt än 100 m utan innehavarens tillstånd. Kravet på skyddszoner innebar ett icke oväsentligt inkomstbortfall för honom. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att underinstanserna inte hade gjort någon prövning i det enskilda fallet avseende behovet av skyddsavstånd till boningshus och vattentäkter, utan tillämpat generella skyddsavstånd. Beslutet innehöll inte några skäl som redovisade varför det var motiverat med aktuella försiktighetsåtgärder. MÖD undanröjde föreläggandet om försiktighetsåtgärder.

MÖD 2008:25:Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Ett återvinningsföretag, vars pågående verksamhet inte var tillståndspliktig, förelades i ett tillsynsärende att vid vite ansöka om tillstånd. Miljödomstolen, dit grannar klagat med yrkande om förbud mot verksamheten, fann att lokaliseringen var olämplig och förbjöd verksamheten. Miljööverdomstolen ansåg att det inte var lämpligt att grunda ett förbud på osäkerhet om verkningarna av viss miljöfarlig verksamhet, när det fanns möjlighet att i en tillståndsprövning utreda förhållandena. Miljödomstolens domslut upphävdes och föreläggandet om att ansöka om tillstånd fastställdes.

MÖD 2014:33:Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att förbjuda viss avverkning. Mark- och miljödomstolen konstaterade att nämnden förbjöd verksamheten med stöd av bl.a. föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Eftersom föreskrifterna omfattades av länsstyrelsens tillsynsansvar ansåg domstolen att nämnden inte varit behörig att besluta om de aktuella förbuden. Mark- och miljööverdomstolen har dock framhållit att bedömningen av prövningsramen bör göras mot bakgrund av miljöbalkens syfte att skapa förutsättningar för en integrerad tillämpning av miljölagstiftningen. Domstolen har vidare funnit att nämnden vid sin prövning bl.a. har att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och att förbuden hade kunnat meddelas med stöd av dessa regler. Nämnden var därför inte förhindrad att inom ramen för prövningen av anmälan meddela de aktuella förbuden och mark- och miljödomstolen borde inte ha undanröjt nämndens beslut.

Lagrumshänvisningar hit

1

28 § Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt [10 kap.miljöbalken](#), om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt [10 kap. 15 § miljöbalken](#).

Beträffande anmälan enligt [första stycket](#) tillämpas bestämmelserna i [20-25 §§. Förordning_\(2007:735\)](#).

Rättsfall

1

MÖD 2009:43:Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om val av åtgärder för att efterbehandla mark som förorenats genom impregneringsverksamhet, främst av arsenik. Enligt Miljööverdomstolen var det inte visat att en med stabilisering och solidifiering av den förorenade jorden var den bästa från vare sig miljömässiga eller ekonomiska utgångspunkter.

Lagrumshänvisningar hit

2

Rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken

29 § Innan ett förordnande om rättelse enligt [26 kap. 18 § miljöbalken](#) meddelas eller handräckning enligt [17 §](#) samma kapitel begärs i fråga om en miljöfarlig verksamhet som rör Naturvårdsverkets eller Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde ska samråd ske med den berörda myndigheten, om det kan befaras att kostnaden inte kan tas ut av den som åtgärden riktas mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte hinner ske. [Förordning_\(2011:625\)](#).

30 § Har en tillsynsmyndighet förordnat om rättelse enligt [26 kap. 18 § miljöbalken](#), får kostnaderna för åtgärderna förskötteras av allmänna medel.

Miljörapport m.m.

31 § En miljörapport ska innehålla

uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, och de uppgifter i övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av [47 a §. Förordning_\(2010:953\)](#).

Meddelat med detta bemyndigande

1

NFS 2009:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

Lagrumshänvisningar hit

2

31 a § I fråga om en anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter som omfattas av [4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) ska verksamhetsutövaren i en miljörapport lämna uppgifter om produktionen, om länsstyrelsen begär det. Utöver det som följer av [31 §](#) ska en sådan rapport innehålla uppgifter om produktionen i fråga om naturgrus, morän och berg. [Förordning \(2013:262\)](#).

Meddelat med detta bemyndigande

1

NFS 2010:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Lagrumshänvisningar hit

1

32 § Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning eller enligt [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. [Förordning \(2013:262\)](#).

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa

33 § I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
medge tillräckligt dagsljus,
hållas tillfredsställande uppvärmd,
ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Rättsfall

2

MÖD 2011:12:Tillsynsavgift för radonmätning ----- En fastighetsägare till ett flerfamiljshus hade låtit utföra en radonmätning vars resultat inte var invändningsfritt. Eftersom det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att det inte föreligger någon olägenhet för människors hälsa var det befogat av miljönämnden att förelägga fastighetsägaren att utföra en kompletterande mätning. Miljönämnden har haft rätt att ta ut en avgift för sin tillsynsinsats.

MÖD 2012:20:Föreläggande att mäta radonhalt i bostad ----- En fastighetsägare kan vara adressat för ett föreläggande om att mäta radon i den egna bostaden. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att ägaren av en byggnad, oavsett om byggnaden nyttjas som bostad av ägaren och dennes familj, är att anse som verksamhetsutövare när det gäller byggnadens effekter på människors hälsa. Föreläggandet har ansetts motiverat då det funnits skäl att misstänka att radon kan finnas i marken samt i byggnadens konstruktion.

34 § Utöver vad som anges i [9 kap. 9 § miljöbalken](#) skall byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra.

Åtgärder skall vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet, skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas.

35 § Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet.

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

37 § Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan, ska anmäla detta till den kommunala nämnden eller till försvarsinspektören för hälsa och miljö, om inspektören har tillsyn över verksamheten. [Förordning \(2017:793\)](#).

Lagrumshänvisningar hit

1

[46 §](#)

38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller

förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

- Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras. Om försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsyn över verksamheten ska anmälan göras till denne.
- En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. [Förordning.\(2017:793\).](#)

Rättsfall

1

MÖD 2012:50:Tillsynsavgift för tillsyn av hygienisk behandling ----- Kommunen har med stöd av 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövat tillsyn över estetiska behandlingar, bl.a. injektioner med botox, och för tillsynen tagit ut en avgift. Kommunen har ansett att de i målet aktuella estetiska behandlingarna varit att anse som hygienisk behandling. Socialstyrelsen, som yttrade sig i målet hos Mark- och miljööverdomstolen, ansåg att verksamheten var att anse som hälso- och sjukvård och inte som hygienisk behandling. Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterade att det för närvarande råder oklarhet om estetiska behandlingar är att anse som hälso- och sjukvård, fann att det i vart fall inte var fråga om sådan hygienisk behandling över vilken kommunen med stöd av miljöbalken kan utöva tillsyn.

Lagrumshänvisningar hit

4

Kommunala föreskrifter m.m.

39 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att

nötkreatur, häst, get, får eller svin,
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
orm

- inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Rättsfall

1

MÖD 2004:71:Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanlagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanlagt område med hänvisning till att valet av plats för hästhållningen inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljöbalken. Även fråga om tillståndets förenlighet med planbestämmelser samt skyldigheten att upprätta miljökonsekvensbeskrivning.

Lagrumshänvisningar hit

1

40 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

tomgångskörning med motordrivna fordon,
spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område,
inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,
hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken [livsmedelslagen \(2006:804\)](#) inte tillämpas,
skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,
tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden,
skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,
tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område,
bränning av halm på åkermark, och
luftvärmepumpar.

- Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning, får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.
- Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. [Förordning.\(2010:953\).](#)

Rättsfall

2

MÖD 2011:9:Kommunal föreskrift om bl.a. förbud mot eldning av hushållsavfall och visst annat material ----- En kommun hade med stöd av en lokal föreskrift förbjudit en verksamhetsutövare att elda vissa slag av material i sin panna. Miljööverdomstolen upphävde förbudet eftersom kommunen vid fastställandet av den lokala föreskriften gått utöver bemyndigandet i 40 § förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och därmed överskridit sin befogenhet. Den lokala föreskriften var således inte lagligen grundad.

MÖD 2013:30: Förbud mot viss vedeldning ---- Fråga om av länsstyrelsen förelagda försiktighetsmått och begränsningar beträffande vedeldning på fastigheter belägna på viss gata. Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken hade länsstyrelsen förelagt om villkor för vedeldning på fastigheter belägna på viss gata. Någon individuell bedömning av eventuella bidrag till påtalade olägenheter från respektive fastighet hade inte skett och det fanns inte någon tydlig adressat i föreläggandet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att föreläggandet var utformat som en generell föreskrift. En sådan generell föreskrift om tillfällig förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivet område får kommunen meddela om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen. Länsstyrelsen har således inte haft behörighet att meddela sådana föreskrifter. Föreläggandet har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för vidare utredning.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

2

41 § Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Innan föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig inom respektive myndighets ansvarsområde. [Förordning \(2017:793\)](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

1

[21 § 4 st Förordning \(2007:1266\) med instruktion för Försvarsmakten](#)

42 § Om det i en kommun finns tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan, får kommunen, om särskilda skäl föranleder det, föreskriva att en bestämmelse som avses i 37 eller [40 § första stycket 2](#) skall gälla även sådant tätbebyggt område.

[Lagrumshänvisningar hit](#)

2

[43 §](#), [46 §](#)

43 § På en särskild karta skall märkas ut områden som avses i [13 § tredje stycket andra meningen](#), [17 § första stycket andra meningen](#), [40](#) samt [42 §§](#). Kartan skall fogas till kommunens övriga föreskrifter om hälsoskyddet i kommunen.

44 § Kommunen ska skyndsamt underrätta

länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av denna förordning, och lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av [40 § första stycket 5](#).

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i [8 kap. 13 § kommunallagen \(2017:725\)](#). [Förordning \(2017:1048\)](#).

45 § Kommunen ska utöver vad som framgår av [miljötillsynsförordningen \(2011:13\)](#) ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:

byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
samlingslokaler där många människor brukar samlas,
hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och
lokaler för förvaring av djur. [Förordning \(2011:21\)](#).

Ansökningar och anmälningar

46 § En ansökan eller en anmälan till den kommunala nämnden enligt [37](#) och [38 §§](#) eller bestämmelse meddelad med stöd av [39](#), [40](#) och [42 §§](#) ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. [Förordning \(2017:972\)](#).

[Lagrumshänvisningar hit](#)

2

[1 kap. 9 §](#), [1 kap. 13 § Miljöprövningsförordning \(2013:251\)](#)

Bemyndiganden för Naturvårdsverket

47 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som ska gälla vid

träskyddsbehandling genom doppning,
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
utsläpp av industriellt avloppsvatten,
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt [miljöskyddslagen \(1969:387\)](#) eller [miljöbalken](#),
användning av avloppsslam i jordbruk,
lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar, och
lagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter. [Förordning \(2013:262\)](#).

Meddelat med detta bemyndigande

10

NFS 2006:13: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

NFS 2001:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp

NFS 2005:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

NFS 2001:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

NFS 2005:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

NFS 2004:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

NFS 2001:12: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

NFS 2016:11: Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

NFS 2013:2: Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

NFS 2018:11: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Lagrumshänvisningar hit

1

47 a § Naturvårdsverket får

i fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna förordning eller [miljöprövningsförordningen \(2013:251\)](#) eller av ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt [9 kap. 6 a § miljöbalken](#) meddela föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till [miljöbalkens](#) tillämpningsområde och mål, i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt [miljöprövningsförordningen](#) meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer av [Europaparlamentets och rådets förordning \(EG\) nr 166/2006 av den 18 januari 2006](#) om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av [rådets direktiv 91/689/EEG](#) och [96/61/EG](#), i lydelsen enligt [Europaparlamentets och rådets förordning \(EG\) nr 596/2009](#), i fråga om avloppsledningsnät som är anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt [miljöprövningsförordningen](#) meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas uppgifter om

det antal bräddningar av avloppsvatten som har skett under året,
de platser där bräddning har skett, och
bräddad volym, redovisat som kubikmeter per plats och år,
meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en miljörapport enligt [31 a §](#) ska innehålla, och
meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas. [Förordning \(2014:1371\)](#).

Meddelat med detta bemyndigande

8

NFS 2012:11: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

NFS 2009:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

NFS 2016:7: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

NFS 2016:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

NFS 2010:16: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

NFS 2016:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Expediering av dom m.m. i miljöskademål

48 § När mark- och miljödomstolen har meddelat en dom eller ett beslut med anledning av en talan enligt [32 kap.miljöbalken](#) som rör Naturvårdsverkets eller Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde, ska domstolen underrätta den berörda myndigheten om domen eller beslutet. [Förordning \(2011:625\)](#).

Miljöbok

48 a § En mark- och miljödomstol ska i den miljöbok som avses i [8 §förordningen \(1998:1388\)](#) om vattenverksamhet m.m. föra en förteckning över avgöranden om miljöfarlig verksamhet enligt [miljöbalken](#).

Domstolsverket får meddela föreskrifter om förteckningen. [Förordning \(2018:252\)](#).

Tillsyn och avgifter

49 § Bestämmelser om tillsyn finns i [26 kap.miljöbalken](#) och i [miljötillsynsförordningen \(2011:13\)](#). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i [26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken](#) samt [2 kap.4, 26, 29](#) och [31 §§miljötillsynsförordningen](#).

I förordningen [\(1998:940\)](#) om avgifter för prövning och tillsyn enligt [miljöbalken](#) finns bestämmelser om avgifter. [Förordning \(2011:21\)](#).

Utbyte av information

49 a § Har upphävts genom förordning (2013:262).

49 b § Naturvårdverket är den behöriga myndighet som avses i förordning [\(EG\) nr 166/2006](#). [Förordning \(2008:690\)](#).

Överklagande

50 § Bestämmelser om överklagande finns i [18 kap. 1 §](#) och [19 kap. 1 §miljöbalken](#) samt [1 kap. 2 § första stycket](#) och [5 kap. lagen \(2010:921\)](#) om mark- och miljödomstolar.

Ett beslut av en länsstyrelse eller kommun att enligt [24 kap. 11 § miljöbalken](#) självant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.

Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om täkter enligt denna förordning. [Förordning \(2018:2106\)](#).

Straff och förverkande

51 § I [29 kap.miljöbalken](#) finns bestämmelser om straff och förverkande.